

	Título: Procedimientos de despido		Estándar CALEA: 26.1.7
	Fecha de Expedición: 09 de julio 2025	Revisión: 0	Página: 1 de 2
	Fecha de Revisión:		
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSENADA			

1.-PROPÓSITO

Establecer un proceso formal, transparente y legalmente sólido para la notificación a los empleados de la DSPM Ensenada que sean separados de su cargo por causa justificada. El objetivo es garantizar que el personal reciba la información necesaria sobre su situación administrativa y sus derechos económicos al momento del cese.

2.-ALCANCE.

De cumplimiento obligatorio para todo el personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ensenada, incluyendo personal operativo y administrativo, así como para las áreas de Recursos Humanos y Asuntos Internos encargadas de ejecutar los procesos de separación.

3.-DEFINICIONES Y ABREVIATURAS.

Causa Justificada: Acto u omisión grave cometido por el empleado que, de acuerdo con el la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de Baja California para personal operativo y la Ley de Responsabilidades Administrativas de Baja California, para el personal administrativo, amerita la rescisión del nexo laboral o nombramiento.

Despido/Terminación: La separación definitiva del empleado de sus funciones dentro de la corporación.

DSPM: Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ensenada.

Beneficios Acumulados: Prestaciones económicas y derechos generados por el empleado durante su tiempo de servicio, vacaciones no gozadas, aguinaldo proporcional, prima de antigüedad, etc. según corresponda.

4.- PROCEDIMIENTO Y RESPONSABILIDADES

A) Una declaración escrita en la que se enuncie el motivo de su despido o terminación;

Cuando un empleado sea despedido o su relación laboral sea terminada por causa justificada, la Dirección, a través de la Subdirección Administrativa, deberá proporcionar al empleado de manera obligatoria y por escrito la siguiente información:

- Un documento oficial de notificación de despido, debidamente fechado y firmado por la autoridad competente.
- La exposición clara, específica y fundamentada del motivo o motivos que originan la terminación de la relación laboral.
- La referencia, en su caso, a las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas que sustenten la causa justificada del despido.
- La descripción de los hechos o conductas que dieron lugar a la decisión, evitando ambigüedades.
- La entrega del documento deberá realizarse de forma directa al empleado, recabando acuse de recibo o, en su defecto, dejando constancia de la negativa de firma mediante testigos.

B) La fecha de despido efectiva; y

La Dirección, a través de la Subdirección Administrativa, deberá establecer y comunicar por escrito la fecha efectiva del despido o terminación, considerando lo siguiente:

- La fecha deberá indicarse de manera precisa (día, mes y año) en el documento de notificación.
- Dicha fecha corresponderá al momento a partir del cual cesan todos los derechos y obligaciones laborales entre el empleado y la DSPM.

	Título: Procedimientos de despido		Estándar CALEA: 26.2.1
	Fecha de Expedición: 09 de julio 2025	Revisión: 0	Página: 2 de 2
	Fecha de Revisión:		
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSENADA			

- Se deberá asegurar que la fecha sea congruente con los registros administrativos, nómina y controles internos.
- En caso de que el despido tenga efecto inmediato, deberá especificarse expresamente en el documento.
- Cuando aplique, se deberán respetar los plazos legales o administrativos correspondientes.

C) Una declaración del estado de sus beneficios laborales acumulados con posterioridad a su despido o terminación.

La Dirección, a través de la Subdirección Administrativa, deberá incluir en la notificación de despido una declaración detallada del estado de los beneficios laborales acumulados del empleado, la cual deberá contener:

- El desglose de salarios devengados y no pagados hasta la fecha efectiva de terminación.
- La relación de prestaciones generadas, tales como vacaciones, prima vacacional, aguinaldo u otras aplicables conforme a la normatividad vigente.
- La indicación de cualquier compensación, indemnización o liquidación que corresponda, en su caso.
- La aclaración de deducciones legales o administrativas aplicables.
- El procedimiento, plazos y área responsable para la entrega o trámite de dichos beneficios.
- La información de contacto para resolver dudas relacionadas con el finiquito o prestaciones.

Tras la notificación, la Subdirección Administrativa ejecutará lo siguiente:

- Recolección inmediata de identificaciones oficiales, insignias, uniformes, chaleco balístico, llaves de vehículos y cualquier equipo táctico proporcionado.
- El área de Informática revocará de inmediato las credenciales de acceso a redes, bases de datos y sistemas de comunicación de la DSPM.
- Se prohibirá el reingreso a áreas restringidas y se notificará al personal de accesos y recepción sobre el cambio de estatus del ex-empleado.